

[별표 7] 새로운 형태의 비행장치 시험비행 운용기준

1. 일반

1.1 적용

가. 이 규정은 제2조제4호에 따라 연구·개발 중에 있는 새로운 형태의 초경량비행장치를 위한 시험비행의 허가요건과 절차에 관한 세부적인 사항을 규정한다.

1.2 정의

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. "시험비행"이란 규칙 제304조제1항제1호에 따른 연구·개발 중에 있는 비행장치의 안전성을 평가하기 위한 비행을 말한다.

나. "시험비행 심의위원회"란 국토교통부장관에게 신청된 비행장치의 안전성에 대해 전문가의 심의가 필요하다고 판단될 시 운영하는 전문가 위원회를 말한다.

다. "위험도 평가"란 국토교통부장관이 시험비행을 신청한 비행장치의 위험도를 평가하여 제7조에 따라 운용범위 등을 제한하기 위한 평가절차를 말한다.

라. "순차적 비행시험"이란 비행장치의 위험도를 감안하여 무인비행시험 후 유인시험비행 등 순차적으로 시험비행을 하는 절차를 말한다.

2. 시험비행 허가의 요건 및 절차

2.1 시험비행의 신청 등

가. 규칙 제304조제1항제1호에 따라 연구·개발 중인 새로운 형태의 비행장치의 시험비행을 허가 받으려는 자는 이 규정 제6조제3항 각 호의 자료에 규칙 별지119호의 신청서를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

나. 국토교통부장관은 시험비행 허가를 위한 구비서류의 미비 등 흠이 있는 경우에는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체 없이 신청인에게 보완을 요청하여야 한다.

다. 국토교통부장관은 신청인이 기간 내에 보완을 하지 아니하였을 때에는 그 이유를 구체적으로 밝혀 신청을 반려할 수 있고, 이 경우 신청인의 요청이 있으면 신청서를 되돌려 보내야 한다.

2.2 시험비행 심의위원회의 구성

가. 국토교통부장관은 이 규정에 따른 시험비행의 허가와 관련하여 해당 비행장치의 안전성에 대해 신청자가 제출한 입증서류를 객관적이고 전문적으로 평가하고 평가된 위험도에 따라 시험비행의 제한사항 부여 등을 위하여 시험비행 「심의위원회」(이하 "위원회"라 한다)를

구성하여 허가여부를 심의하게 할 수 있다.

나. 위원회는 다음 각 호의 자 중에서 국토교통부장관이 위촉한 3인 이상 5인 이내의 위원으로 구성하고, 위원회의 위원장은 위원 중 1명을 선출하며, 간사는 국토교통부 소속 담당 공무원으로 한다.

- 1) 4년제 대학에서 전임강사 이상으로 5년 이상의 관련분야 연구경력이 있는 자
- 2) 국·공립 연구기관의 관련분야 박사급 이상인 자
- 3) 검사관 등의 자격이 있는 자로서 관련분야에 경험이 풍부한 자
- 4) 전문검사기관 등에서 10년 이상 해당 분야에 근무한 자
- 5) 정부기관, 법령에 의한 인증업무 수행기관 등에서 해당 분야와 관련된 보직에 있는 자
- 6) 기타 위와 동등 이상의 자격이 있다고 국토교통부장관이 인정하는 자

2.3 심의위원회의 운영

가. 위원회의 회의는 국토교통부장관이 소집하고, 위원장을 포함하여 최소3인 이상의 출석으로 개의하되, 참석위원의 과반수이상의 합의로 의결한다.

나. 위원회는 표1의 위험도 평가의 기준에 따라 시험비행의 안전성을 심의하고 결과를 신청일로부터 70일 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

다. 위원회는 필요시 관련 전문검사기관 등에 기술자문을 요청할 수 있다.

라. 위원장은 심의를 위해 필요하다고 판단되면 신청인 또는 이해관계자의 의견청취 및 시험비행 대상인 비행장치를 검사 할 수 있다.

마. 위원회 확인결과 시험비행을 위해 제출된 자료이외에 불안전요인이 추가로 발견되었을 시에는 재심의를 할 수 있으며, 이 경우 재심의에 소요되는 기간은 허가처리기간에 산입하지 아니한다.

2.4 심의위원회의 공정성 보장 등

가. 위원회 위원이 신청인과 동일기관에 속해있거나, 신청일 당시 공동연구를 진행하는 등 위원회의 공정성과 독립성에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 위원 활동에 참여할 수 없다.

2.5 시험비행의 허가

가. 국토교통부장관은 2.3의 나에 따라 위원회에서 제출한 심의결과가 적합한 경우에는 정해진 기간 이내에 시험비행 허가여부를 신청자에게 알려야 한다. 다만, 비행장치의 위험도 평가에 추가시간이 필요할 경우 신청자와 협의하여 시험비행 허가 처리기간을 연장할 수 있다.

나. 국토교통부 장관은 이 규정 제7조제1항에 따라 비행장소 및 고도, 안전확인을 위한 순차적 비행절차, 기타 안전사항 등을 제한하여 시험비행을 허가할 수 있다.

2.6 시험비행 허가서 변경 및 연장

가. 시험비행 허가서의 비행계획을 변경하거나, 유효기간을 연장하고자 하는 사람은 신청서 및 변경사항을 증명하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 하며, 허가절차는 신규 신청시와 같다.

2.7 시험비행 허가취소

가. 국토교통부장관은 시험비행 중 제한사항을 위반하거나, 신고치 않은 위험요소가 발견되었을 때에는 시험비행 허가를 취소할 수 있으며 이 경우 허가를 받은 자에게 지체 없이 통보하여야 한다.

나. 국토교통부장관은 가항에 따라 허가 취소 여부를 검토하기 위해 필요한 경우 위원회의 심의 절차를 거칠 수 있다.

3. 수당

3.1 위원회 등에 참여한 관계 전문가 등에게는 예산의 범위에서 수당·여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 업무를 수행한 경우에는 그러하지 아니하다.

표1. 새로운 형태의 비행장치에 대한 위험도 평가점검표

구분	순번	위험도 평가항목	위험도 평가점수					
			배점	매우 높음	높음	중간	낮음	매우 낮음
비행장치 안전	1	비행장치가 비행이 가능한 최대이륙중량으로 설계되고, 안정된 자세로 비행가능토록 설계되었는가?	15					
	2	비행장치는 설계와 일치되게 제작되었는가?	10					
	3	비행시 하중이 집중되는 부분(동력장치 연결부위, 인원탑승부위 등)의 구조적 안전성에 문제가 없는가? * 최대이륙중량 이상의 하중이 가해져도 변형이 없어야 함	10					
	4	조종시스템은 시험비행 예정지역 환경 및 비행거리 범위에서 안정되게 작동됨(지상점검)이 확인되는가?	10					
	5	지상에서의 작동시험 결과 비정상작동은 없는가? (의도치 않은 진동 및 오작동 등)	10					
	6	주요부품(동력장치, 프로펠러, 비행조종 시스템 등)에 대한 신뢰성은 확보 되었는가? (주요부품별 작동시험 결과서 제출)	5					
	7	작동 중 부품폭발 등으로 인한 피해가능성이 있는가? (폭발가능성이 있는 부품에 대한 해당부품관련 전문검사기관의 인증서 또는 자체시험 검사서 제출)	5					
시험비행 안전	1	조종자는 조종절차에 대해 충분히 숙련되었는가? (모의 비행훈련 수행결과 제출)	10					
	2	시험비행계획은 안전을 고려하여 수립 되었는가? (비행항로 및 기상 등 환경분석, 비상착륙에 대한 대비책, 지상 시험 후 비행시험 계획 등)	5					
	3	비상상황 발생 시 대처방안은 수립 되었는가? (지상 감시인원 배치, 구급차 및 소방차 대기 등)	5					
	4	탑승자 안전대책은 수립 되었는가? (안전벨트 및 보호장구, 비상착륙 낙하산 장착 등)	5					
	5	비상상황에 대한 안전대책은 실효성 있게 마련되어 있는가? (조종불가 상황 시 자동 착륙 및 외부 조종 기능 등)	10					
평가결과			100					

※ 각 평가항목 별 배점을 5등분하여 평가점수를 부여함

표2. 위험도 평가결과에 따른 시험비행 운용기준

위험도 평가결과	허가판정	위험도 평가결과에 따른 시험비행 허가 제한사항
60점 이하	시험비행 불가	- 불안전요소 수정조치 후 자료 보완 제출 (불안전요소 수정사항에 대해 재심의 필요)
61점 ~ 70점	시험비행 가능	- 인구밀집지역이 없는 지역에서 비행 가능 - 지상작동 시험과 무인 시험비행 결과 비행안전에 문제가 없는 경우에 한하여 유인 시험비행 가능
71점 ~ 80점		- 주변에 인구밀집지역은 있으나, 비상통제실 등 일정요건을 갖춘 시험장에서 비행가능 - 지상작동과 무인비행 결과 비행안전에 문제가 없는 경우에 한하여 유인 시험비행 가능(단, 고고도 비행불가)
81점 ~ 90점		- 드론 전용 비행시험장 등 주변 인구밀집지역은 있으나, 비상통제실 등 일정요건을 갖춘 시험장에서 비행가능 - 지상작동과 무인비행 후 유인 시험비행 가능(고고도 비행가능)
91점 ~ 100점		- 인구 밀집지역 주변에 위치하고 있으나, 외부간섭이 없는 건축물 안에서의 시험비행 가능

※ 모든 시험비행은 2.5 나. 항에 의해 부여된 비행제한사항을 준수 하에 비행하여야 하며, 표 1에 따른 평가결과 총점 60점 이상으로 시험비행이 가능하더라도 심의위원회 판단결과 안전에 심각한 영향을 줄 수 있다고 판단될 시에는 시험비행을 제한 할 수 있다.